

Nr. 180 Besprechung von Reichsminister Lammers mit Staatssekretär Pfundtner in der Reichskanzlei vom 3. Dezember 1937

R 43 II/733, Bl. 51–55a Aufzeichnung des MR v. Stutterheim, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[DURCHFÜHRUNG DES ERBGESUNDHEITSGESETZES, ZUSTÄNDIGKEITEN VON STAAT UND PARTEI IM GESUNDHEITSWESEN. APPROBATIONSENTZUG FÜR JÜDISCHE ÄRZTE]

[Geheim]

Gegenwärtig: 1. Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers,
2. Herr Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern Pfundtner,
3. Herr Ministerialrat von Stutterheim, Reichskanzlei.

A. HANDHABUNG DES GESETZES ZUR VERHÜTUNG ERBKRAKEN NACHWUCHSES.²

I. Einschaltung der Partei in das Vorverfahren.

1. Zur Stellung des Antrages beim Erbgesundheitsgericht auf Anordnung der Unfruchtbarmachung sollen nur die dafür schon bisher im Gesetz vorgesehenen Stellen und Personen berechtigt sein³, nicht auch das Amt für Volksgesundheit. Im Verwaltungswege soll angeordnet werden, daß der beamtete Arzt einer Anregung von seiten der Partei, besonders des zuständigen Amtes für Volksgesundheit, in einem bestimmten Falle die Unfruchtbarmachung zu beantragen, grundsätzlich entsprechen soll. Wollte man dem Amt für Volksgesundheit das Antragsrecht einräumen, so würden nahezu alle in Betracht kommenden Fälle doppelt, nämlich einmal von dem zuständigen beamteten Arzt und zweitens vom Amt für Volksgesundheit untersucht und geprüft werden, wodurch zum mindesten nutzlose Mehrarbeit entstehen würde.

2. Der beamtete Arzt soll in allen Fällen, in denen er die Unfruchtbarmachung beantragen will, dem zuständigen Gauleiter Mitteilung von seiner Absicht machen und ihm dadurch Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Für diese Stellungnahme soll dem Gauleiter eine Frist von 1 Monat zur Verfügung stehen. Äußert der Gauleiter Bedenken gegen den Antrag, denen der beamtete Arzt von sich aus nicht glaubt entsprechen zu können, so soll er die Entscheidung seiner Vorgesetzten Dienststelle einholen, die gegebenenfalls dem Herrn Reichsminister des Innern zu berichten hat. Das Nötige hierüber soll vom R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] im Verwaltungswege angeordnet werden⁴.

¹ Die Ausfertigung übersandte Lammers am 4. 12. 1937 unter „Geheim“ an Pfundtner m. d. B., ihm etwaige Abänderungs- oder Ergänzungswünsche mitzuteilen, da er beabsichtige, „dem Führer auf Grund dieser Niederschrift baldmöglichst Vortrag zu halten“; R 43 II/733, Bl. 50; R 1501/5586, S. 193–198. Pfundtner erklärte sich mit Schreiben vom 6. 12. einverstanden; R 1501/5586, S. 201–205. Dessen eigene geheime Parallelaufzeichnung s. ebd. S. 181–187. Zu den Ergebnissen der Unterredung (dort aber fälschlich auf 3. Sept. datiert) auch GANSSMÜLLER, Erbgesundheitspolitik, S. 110 f.

² Besprechungsgrundlage bildete hier der vom RIM am 9. 11. 1937 in zwei Alternativfassungen vorgelegte geheime Entw. eines 3. ErbgesundheitsÄndG; s. Dok. Nr. 157 Anm. 13.

³ Antragsberechtigt nach ErbgesundheitsG §§ 2–3 waren der Sterilisand selbst bzw. sein gesetzl. Vertreter, die beamteten Ärzte der Gesundheitsämter, für Insassen von Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten die Anstaltsleiter.

⁴ Vgl. hierzu und zur folg. Ziff. 3 die Aufzeichnung Pfundtners (o. Anm. 1): „Herr Lammers hält nur unseren Entwurf A als weitere Diskussionsgrundlage für geeignet, und zwar nur unter der Voraussetzung, daß die darin vorgesehene Beteiligung des Hoheits-

3. Dies Verfahren soll gleichmäßig für Parteigenossen und Volksgenossen Platz greifen. In Fällen, in denen es sich um Mitglieder der Partei handelt, soll aus Gründen, die vom RmDI des näheren schriftlich dargetan sind, weder im Vornoch im Spruchverfahren eine abweichende Behandlung erfolgen⁵.
4. Nachdem die Amtsärzte bereits in verschiedenen Erlassen über die im Vorverfahren zu berücksichtigenden Gesichtspunkte belehrt sind⁶, erscheint die Aufstellung von Richtlinien, die etwa vom RmDI gemeinsam mit dem Reichsärztführer aufzustellen wären, nicht mehr erforderlich oder nützlich.

II. Die Spruchstellen, ihr Verfahren und die Einschaltung der Partei.

1. Die Entscheidung über den Antrag auf Anordnung der Unfruchtbarmachung den Gerichten zu entziehen und dem Vorschlage des Reichsärztführers gemäß „Ausschüssen für Erbgesundheitspflege“, die unter dem Vorsitz von Ärzten stehen, zu übertragen⁷, ist nicht angängig. Das würde, nachdem die Unfruchtbarmachung bereits in etwa 200 000 Fällen, also etwa in der Hälfte aller Fälle, in denen schätzungsweise die Unfruchtbarmachung in Betracht kommt, auf Grund gerichtlicher Entscheidung erfolgt ist, bei den bereits sterilisierten Personen, aber auch sonst in der Bevölkerung der Vermutung Raum geben, die bereits erfolgten Sterilisationen seien zum mindesten zu einem erheblichen Teil ungerechtfertigt gewesen.

2. Ein sachlich ausschlaggebender Einfluß der Partei auf die Spruchpraxis der Erbgesundheitsgerichte kann und soll aber durch folgende Maßnahmen⁸ herbeigeführt werden:

– a)

Die nichtbeamteten ärztlichen Beisitzer der Erbgesundheitsgerichte werden von der Partei vorgeschlagen (bei der 1. und 2. Instanz durch den Gauleiter, beim Reichserbgesundheitsgericht⁹ – wenn ein solches errichtet werden sollte – durch den Stellvertreter des Führers).

– b)

Das Erbgesundheitsgericht (1. Instanz) wird um zwei Laienbeisitzer erweitert, die der Partei angehören müssen und auf Vorschlag des Gauleiters ernannt werden.

trägers der Partei (Gauleiters) für alle Volksgenossen, also nicht nur für die Parteigenossen, festgesetzt wird. Nur so kann nach seiner Ansicht dem Vorwurf einer ‚Klassenjustiz‘ begegnet werden. Auch der Führer wird nach seiner Ansicht mindestens auf einer solchen *allgemeinen* Einschaltung der Partei bestehen. [...] Für selbstverständlich hält Dr. Lammers, daß der Anhörung des Gauleiters das nötige Gewicht beigelegt wird und daß, wenn der Amtsarzt Bedenken trägt, der Stellungnahme des Gauleiters beizutreten, in jedem Falle die Entscheidung des Ministeriums herbeigeführt werden muß. Dem Gauleiter muß zu diesem Zwecke die nötige Zeit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Bei verdienstvollen Parteigenossen muß seinem Einspruch gegen einen Sterilisierungsantrag grundsätzlich Rechnung getragen werden.“

⁵ Bislang hatte das RIM die Mitwirkung des Gauleiters allenfalls in den Fällen zulassen wollen, in denen Parteigenossen betroffen waren; s. Dok. Nr. 157. Gegen eine unterschiedl. Behandlung von Pgg. und Nicht-Pgg. vgl. die Erläuterungen zu Fassung B des Entw. des 3. ErbgesundheitsÄndG: Eine Sonderregelung für Mitglieder der Partei und ihrer Gliederungen provozierte den Verdacht, als ob das ErbgesundheitsG „verschieden gehandhabt würde, je nachdem, ob die Betroffenen Parteigenossen, Angehörige von Gliederungen der NSDAP sind oder nicht. In diesem Zusammenhang ist die gelegentlich in der Bevölkerung zu hörende Äußerung nicht unbeachtlich, es gäbe heute zwei Klassen von Deutschen, nämlich solche, die Mitglieder der NSDAP, ihrer Gliederungen oder der angeschlossenen Verbände seien, und solche, die außerhalb der NSDAP usw. ständen. Diese Bedenken würden vor allem dann bestehen, wenn die Einschaltung der Partei im Gesetz verankert würde [so Fassung A], da dieses sofort im In- und Ausland bekannt werden würde. Jedoch bestehen auch gewisse Bedenken gegen die Einschaltung der Partei bei der Antragstellung und im Beschwerderecht, wenn, wie bei dem vorliegenden Entwurf (Fassung B) beabsichtigt ist, die Einschaltung der Partei in Form eines geheimen Runderlasses erfolgt. Die Geheimhaltung des Verfahrens wird auf die Dauer nicht möglich sein, da erfahrungsgemäß die Erbkranken sich oft gegenseitig von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten.“ Angesichts des ohnehin gegebenen Vorschlagsrechts der Partei für die Mehrzahl der Erbgesundheitsrichter frage es sich, ob „ihre Einschaltung bei der Antragstellung und im Beschwerderecht überhaupt noch erforderlich ist“; R 1501/5585, S. 69 ff., hier 99–101.

⁶ RdErl. des RIM vom 12. 3. 1936 betr. Zusammenarbeit der Gesundheitsämter mit dem NS-Hauptamt für Volksgesundheit (RMBIIV S. 360); Erlaß des RIM an die Landesregierungen vom 22. 8. 1936 betr. die Einholung ergänzender Gutachten zur „Lebensbewährung“ von Sterilisanden (R 1501/5585, S. 175; BOCK, Zwangssterilisation, S. 340 f.; GANSSMÜLLER S. 101); Geheim-Erlaß des RIM vom 6. 11. 1937, sog. „In-dubio-pro-reo“-Erlaß (Dok. Nr. 157 Anm. 10).

⁷ S. Dok. Nr. 91 Ziff. 2.

⁸ Vgl. dazu die zwischen Lammers und Pfundtner bereits im Sept. 1937 erörterten Vorschläge: Dok. Nr. 157 Anm. 5

⁹ S. Dok. Nrr. 91 Anm. 8, 157 zu Anm. 8.

– c)

Das Recht der Beschwerde gegen die Entscheidung des Erbgesundheitsgerichts und der weiteren Beschwerde gegen die Entscheidung des Erbgesundheitsobergerichts soll ebenso wie der höheren Verwaltungsbehörde auch dem Gauleiter zustehen, und zwar in allen und nicht bloß in denjenigen Fällen, in denen es sich um Angehörige der Partei oder ihrer Gliederungen handelt.

3. Gegen die Errichtung eines Reichserbgesundheitsgerichts bestehen beim Führer Bedenken¹⁰. Einigkeit war in der Besprechung darüber vorhanden, daß reine Rechtsfragen grundsätzlicher Art, die einer einheitlichen Entscheidung für das Reich bedürfen, für die Spruchpraxis in der Erbgesundheitsrechtspflege von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung sind. Herr Staatssekretär Pfundtner betonte jedoch, daß eine Reihe wichtiger ärztlicher Fragen grundsätzlicher Art einheitlicher Entscheidung bedürften, so z. B. die Frage, ob bestimmte Schäden des Hüftgelenkes ohne weiteres als erblich anzusehen seien, oder ob die Erbllichkeit in jedem Einzelfalle dieser Abnormität besonders geprüft und festgestellt werden müsse. Herr Staatssekretär Pfundtner stellte als Unterlage für einen etwaigen Vortrag beim Führer über diese Sonderfrage eine Zusammenstellung von einer größeren Zahl von derartigen Fragen in Aussicht¹¹.

4. Allseitige Einigkeit besteht darüber, daß der zu Sterilisierende in der Verhandlung vor den Erbgesundheitsgerichten aller Instanzen persönlich gehört werden muß außer in den Fällen, die in den Vorschlägen des RMDl des näheren gekennzeichnet sind¹².

5. Der Forderung des Reichsärztesführers, daß der Kommentar Gütt-Rüdin-Ruttke zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses¹³ als Erkenntnisgrundlage in der Spruchpraxis nicht verwendet werden dürfte, da er in vielen Punkten angreifbar sei, wird der Boden am besten dadurch entzogen, daß baldigst eine Neuauflage des Kommentars erscheint, in der unter Verwertung der bisherigen Spruchpraxis den erhobenen Beanstandungen gebührende Rechnung getragen wird.

III. Nichtdurchführung einer rechtskräftig angeordneten Unfruchtbarmachung.

Die Entscheidung über Anträge auf Nichtdurchführung einer rechtskräftig angeordneten Unfruchtbarmachung liegt allein beim Führer und Reichskanzler. Soweit es sich um Angehörige der Partei und ihrer Gliederungen handelt, werden die Anträge durch die Kanzlei des Führers bearbeitet und gegebenenfalls dem Führer zur Entscheidung vorgelegt. Im übrigen liegt die Bearbeitung der Anträge dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern ob, der die Anträge gegebenenfalls dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei zur Herbeiführung der Entscheidung des Führers zuleitet. Dies im Gesetz selbst zum Ausdruck zu bringen, erscheint weder erforderlich noch angezeigt.

B. ZUSTÄNDIGKEITSABGRENZUNG ZWISCHEN STAATLICHER VERWALTUNG UND PARTEI AUF DEM GEBIET DES ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSWESENS

¹⁰ Natur dieser Bedenken nicht ersichtlich, bestimmend war aber wohl Hitlers allgem. Aversion gegen Gerichte. Zu diesem Passus vgl. die eigene Aufzeichnung Pfundtners (Anm. 1): „Reichsminister Dr. Lammers will sich auch dafür einsetzen, daß die von uns vorgeschlagene Errichtung des Reichserbgesundheitsgerichts vom Führer gebilligt wird, obwohl dieser bisher dagegen eingestellt zu sein scheint. Es wird nach Ansicht von Herrn Lammers entscheidend darauf ankommen, an der Hand von schlagenden Beispielen die Tätigkeit dieses Reichserbgesundheitsgerichts, wie wir sie uns denken, plastisch darzustellen.“

¹¹ Eine mit Beispielen untermauerte Begründung für den Nutzen eines Reichserbgesundheitsgerichts übersandte Pfundtner der Rkei sogleich am 6. 12. 1937: R 1501/5586, S. 227–237.

¹² Vgl. die einschlägigen Erläuterungen zum Entw. des 3. ErbgesundheitsÄndG: „Die Notwendigkeit, das Recht auf Gehör des Unfruchtbarzumachenden im Gesetz selbst zu verankern, hat sich aus volkserzieherischen Gründen ergeben. Es ist hier kein neues Recht gestaltet worden. Die persönliche Anhörung entfällt nur in den Fällen, in denen eine Verständigung mit dem Unfruchtbarzumachenden wegen seines krankhaften Zustandes unmöglich ist, z. B. wegen eines schizophrener Schubs, einer manischen Phase.“ R 1501/5585, S. 5 ff., hier 45.

¹³ Nachweis s. Dok. Nr. 91 Anm. 5.

Die weitgehenden Forderungen des Reichsärztführers auf diesem Gebiet¹⁴ werden vom Reichs- und Preußischen Minister des Innern abgelehnt. Das Ministerium des Innern ist zur Zeit damit befaßt, seinerseits Vorschläge auszuarbeiten, die den Forderungen des Reichsärztführers wenigstens teilweise entgegenkommen. Diese Vorschläge werden dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei in wenigen Wochen zugehen¹⁵.

C. AUSSCHALTUNG VON JUDEN AUS DER ÄRZTLICHEN PRAXIS.¹⁶

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern wird einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei in wenigen Wochen zugehen lassen¹⁷.

Beglaubigt: v. Stutterheim
Ministerialrat

¹⁴ Vgl. oben Dok. Nr. 100 Ziff. 2.

¹⁵ In vorläuf. Fassung übersandt bereits am 6. 12. 1937: Dok. Nr. 183.

¹⁶ Veranlassung s. Dok. Nr. 100 Ziff. 5.

¹⁷ Hierzu Dok. Nr. 198. – Eine nach dem Ergebnis dieser Besprechung rasch revid. Neufassung des 3. ErbgesundheitsÄndG übersandte Pfundtner mit seiner Einverständniserklärung zur Niederschrift am 6. 12. 1937; R 1501/5586, S. 209–225. Die daraufhin für den 14. 12. angesetzte gemeinsame Besprechung mit RÄF Wagner mußte wegen dessen Erkrankung abgesagt werden; R 43 II/733, Bl. 57–59. Nach einer Rückfrage bei Lammers am 10. 1. 1938 vermerkte Pfundtner: „Da der Reichsärztführer Dr. Wagner zur Zeit krank ist, ist vorläufig nicht damit zu rechnen, daß die Angelegenheit weiteren Fortgang nimmt, da Herr Reichsminister Dr. Lammers auf Grund des ihm vom Führer gewordenen Auftrags auf persönliche Aussprache mit Herrn Wagner (unter meiner Beteiligung) entscheidenden Wert legt.“ R 1501/5586, S. 239; vgl. R 43 II/733, Bl. 70–75. Fortgang s. Folgebund, Dok. vom 15. 5. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 180 Besprechung von Reichsminister Lammers mit Staatssekretär Pfundtner in der Reichskanzlei vom 3. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d180>